ДОГОВОР №_____
об оказании услуг связи

☐**г. Москва**
☐**Московская область** **«_____»_____**202__г.

Публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (далее – Оператор),	ОГРН 1027739285265 Место нахождения: вн.тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2., г. Москва, Россия, 127030 Почтовый адрес: вн.тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Новослободская, д.29, стр.2., г. Москва, Россия, 127030 ИНН 7710016640 КПП 997750001 БИК 044525232 р/с 40702810900000001900 в ПАО «МТС-Банк» к/с 30101810600000000232 Код по ОКПО: 04856548 Код по ОКВЭД: 61.10 Код по ОКТМО: 45376000

с одной стороны, и

(далее – Абонент),	ОГРН: Местонахождение: Почтовый адрес: ИНН КПП БИК р/с в к/с коды по ОКПО код по ОКВЭД код по ОКТМО

с другой стороны, каждая именуемая в отдельности «Сторона» и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **«Абонент»** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, пользователь Услугами, с которым заключен Договор об оказании услуг связи при выделении для этих целей Абонентского номера или уникального кода идентификации.
1.2. **«Абонентская линия» –** линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с оконечным элементом сети связи Оператора.
1.3. **«Абонентский номер»** - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный элемент сети связи.
1.4. **«Абонентский терминал»** – совокупность технических и программных средств, применяемых Абонентом при пользовании Услугой доступа к сети Интернет с использованием технологий ADSL, PON или FTTB, а также радиоканала для передачи, приёма, формирования, хранения и обработки информации.
1.5. **«Абонентское оборудование»** – сертифицированное оконечное (пользовательское) оборудование, технические средства или устройства, отвечающие техническим требованиям Оператора, установленные и (или) настроенные у Абонента и позволяющие Абоненту получать Услуги.
1.6. **«Авансовый метод оплаты»** - форма расчета, при которой расчеты производятся Абонентом за фактические оказанные в расчетном периоде услуги с учетом ранее внесенной суммы аванса (платежа). Применяется по желанию Абонента при оплате счета за Услуги. Суммы авансовых платежей определяются самим Абонентом, исходя из предполагаемого объема потребления заказываемых Услуг.
1.7. **«Автоматизированный центр»** – программно-аппаратный комплекс, позволяющий проводить автоматизированный прием, обработку и рассылку сообщений электросвязи (в том числе одновременно поступивших телефонных звонков, сообщений по факсу и прочее), а также осуществлять массовый обзвон.
1.8. **«Авторизация»** – процесс анализа на сервере Оператора введённых Абонентом Аутентификационных данных, по результатам которого определяется наличие у Абонента права пользования Услугами.
1.9. **«АСР» –** автоматизированная система расчетов, представляющая собой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для обеспечения автоматизации расчетов с Абонентами и/или пользователями Услуг, а также для учета и обработки информации о предоставленных и оказанных Услугах.
1.10. **«Аутентификационные данные»** – данные, идентифицирующие Абонента и позволяющие Абоненту получить доступ к Личному кабинету на сайте Оператора и (или) Услугам Оператора. Аутентификационные данные состоят из уникального логина и пароля, выдаваемых Оператором Абоненту при подписании Договора на оказание услуг связи. При этом пароль может быть самостоятельно изменен Абонентом в Личном кабинете с использованием действующих на момент такого изменения Аутентификационных данных Абонента.
1.11. **«Бенефициарный владелец»** - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Абонентом-юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия Абонента.
1.12. «**Внутризоновое телефонное соединение»** - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации.

1.13. **«Выгодоприобретатель»** - лицо, к выгоде которого действует Абонент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
1.14. **«Выделенный канал связи (Е1)»** - цифровое телефонное соединение, подключаемое с использованием дополнительных соединительных линий сигнализации EDSS-1 или с использованием SIP-протокола.
1.15. **«Договор об оказании услуг связи (далее – Договор)»** – соглашение между Оператором и Абонентом (далее – Стороны) об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей по оказанию Услуг, заключенное в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи), Правилами оказания услуг связи и настоящим Договором. Договор/Приложения к Договору, Дополнительные соглашения, заключенные Сторонами Договора, в том числе путем совершения конклюдентных действий являются единым Договором.
1.16. **«Дополнительный абонентский номер»** - телефонный номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) технические и программные средства узла связи сети местной телефонной связи, позволяющие осуществлять переадресацию входящих вызовов.
1.17. **«Дополнительные услуги»** - услуги и сервисы, технологически неразрывно связанные с Услугами связи и направленные на повышение их потребительской ценности и оказываемые Оператором непосредственно и/или с привлечением третьих лиц с использованием технологий ADSL, PON или FTTB, а также радиоканала на условиях и в соответствии с положениями настоящего Договора. Порядок оказания и оплаты, а также стоимость Дополнительных услуг определяются Оператором в условиях оказания соответствующей услуги, либо доводятся до Абонентов иным способом и являются неотъемлемой частью Договора с момента их принятия Абонентом в порядке и на условиях, установленных Оператором.
1.18. **«Идентификационный модуль»** (далее SIM-карта)- электронный носитель информации, установленный в абонентской станции (абонентском оборудовании), с помощью которого осуществляется идентификация Абонента Оператором, доступ Абонентского оборудования к сети подвижной связи, а также защита от несанкционированного использования Абонентского номера.
1.19. **«Конклюдентные действия»** - действия Абонента, выражающего свою волю установить правоотношения, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении, а именно изменение условий Договора путем совершения Абонентом действий через сервисы самообслуживания Оператора, в том числе с использованием Личного кабинета (путем проставления соответствующей отметки в поле/разделе Личного кабинета), средств факсимильной связи, голосовых и/или internet –сервисов Оператора.
1.20. **«Кредитный метод оплаты»** - форма расчетов, при которой расчеты производятся Абонентом за фактические оказанные в расчетном периоде Услуги по окончании расчетного периода.
1.21. **«Личный кабинет»** - сервис /раздел на веб-интерфейсе официального сайта Оператора http://mgts.ru , содержащий информацию о подключенных Абонентом Услугах, объеме полученных Услуг и текущем состоянии Лицевого счета, позволяющий Абоненту, прошедшему идентификацию в порядке, определенном Оператором, при наличии технической возможности Оператора изменять состав оказываемых Услуг, тарифных планов и иных условий Договора, а также совершать иные действия, предусмотренные Оператором. Доступ в Личный кабинет производится на сайте Оператора с помощью Аутентификационных данных Абонента.
1.22. **«Местное телефонное соединение»** - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, города федерального значения.
1.23. **«Оборудование»** - оборудование связи, необходимое Оператору для оказания услуг связи.
1.24. **«Оборудование радиодоступа»** - пользовательское (оконечное) оборудование, предназначенное для предоставления услуг связи с использованием радиоканала.
1.25. **«Оборудование FTTB»** - пользовательское (оконечное) оборудование, в том числе маршрутизатор, предназначенное для предоставления услуг связи с использованием технологии Fiber-To-The-Building (далее-FTTB).
1.26. **«Оборудование ONT»** – оптический терминал для предоставления услуг связи по волоконно-оптическим линиям связи с использованием технологии GPON.
1.27. «**Оператор»** – публичное акционерное общество «Московская городская телефонная сеть», оказывающее Услуги в соответствии с действующими лицензиями, размещенными на официальном сайте Оператора www.mgts.ru
1.28. **«Пользовательское (оконечное) оборудование»** - оборудование (телефонный аппарат, факсимильный аппарат, автоответчик, УПАТС или иное оборудование), на которое имеется документ о подтверждении соответствия этих средств связи установленным требованиям, устанавливаемое у Абонента и предназначенное для оказания услуг связи.
1.29. **«Помещение Абонента»** - занимаемое и (или) принадлежащее Абоненту на законных правах помещение.
1.30. **«Представитель Абонента»** - лицо, действующее от имени и в интересах Абонента в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления при заключении и /или исполнении настоящего Договора.
1.31. «**Правила оказания услуг связи**» - Правила оказания услуг телефонной связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1342 от 09.12.2014, Правила оказания телематических услуг связи, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 N 2607, Правила оказания услуг связи по передаче данных, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2606, Правила оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 785 от 22.12.2006.
1.32. **«Разовые услуги»** - услуги, оказываемые Абоненту Оператором однократно, по мере необходимости.
1.33. **«Соединительная линия»** - линия связи, обеспечивающая соединение Абонента, использующего Услуги, со станционным оборудованием Оператора.
1.34. **«Тариф»** - устанавливаемая Оператором цена Единицы тарификации Услуг, по которой происходит расчет за оказанные Оператором Услуги.
1.35. **«Тарифный план»** – совокупность ценовых и иных условий (включая Тарифы, набор и объём Услуг), которые Оператор предлагает Абоненту.
1.36. **«ТФОП»** - Телефонная сеть общего пользования. Это абонентская сеть связи, для доступа к которой используются телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.
1.37. **«УПАТС»** - Учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция.

1.38. «**Услуги**» -совместно Услуги связи и дополнительные услуги.
1.39. **«Услуги связи»** -деятельность по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи, включая, но не ограничиваясь: услуги местной телефонной связи, услуги внутризоновой телефонной связи, услуги доступа к сети внутризоновой телефонной связи, услуги доступа к сети междугородной и международной телефонной связи, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги доступа к сети Интернет, услуги связи для целей кабельного телевещания (далее - услуга «Цифровое ТВ»), информационно-справочные услуги). оказываемые Оператором Абоненту в соответствии с Правилами оказания услуг связи и условиями выданных оператору лицензий.
1.40. **«VPN» -** Виртуальная частная сеть, позволяющая обеспечить безопасный доступ к корпоративной сети Абонента удалённым пользователям с территориально распределенных площадок Абонента.
1.41. **«ССОП»** - Сеть связи общего пользования.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Оператор оказывает Абоненту Услуги, описанные в Приложениях к Договору, а Абонент принимает Услуги и оплачивает их в соответствии с условиями Договора.
2.2. Услуги оказываются 24 часа в сутки.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Абонент при заключении Договора предоставляет документы, подтверждающие полномочия лица, на заключение Договора (доверенность или решение об избрании единоличного исполнительного органа, документ, удостоверяющий личность), документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица/гражданина в качестве индивидуального предпринимателя или его копию, информацию в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", копию документа, подтверждающего право собственности либо право владения и/или пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование:

☐Договор аренды (субаренды) ☐Свидетельство о праве собственности
☐ Договор купли-продажи ☐Другое: _____
и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.2. Способ доставки и адрес для отправки пакета документов (счета, счета-фактуры, Акта и т.п.).

На каждом лицевом счете обязательно должен быть один из основных способов доставки:

Способ доставки	Параметры (адрес) доставки
ОСНОВНОЙ:	
☐ ЭДО (электронный документооборот)	Правообладатель ЭДО: ☐ АО «ПФ «СКБ Контур» ☐ ООО «Компания «Тензор» ☐ ООО «КОРУС Консалтинг СНГ»
☐ На руки (получение платежных документов в офисе ПАО МГТС)	Офис: г. Москва, 1-я Дубровская улица, д.1, стр.2.
☐ Почта России	Индекс_____Город_____ Ул._____Дом_____Корп._____ Строение_____Этаж_____Оф._____Код_____ ФИО контактного лица_____ Контактный тел._____
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:	
☐ По электронной почте	e-mail Абонента:_____ Моб. телефон Абонента для SMS-оповещения +7_____
☐ Платежное требование в БАНК	Наименование банка: _____ БИК_____ к/с: _____ р/с:_____

Абонент выражает согласие на получение от Оператора:
- SMS-оповещения об отправке платежных документов в виде бесплатных SMS-сообщений на указанный в настоящем пункте договора номер мобильного телефона Абонента: ☐ Да ☐ Нет
- рекламно-информационных материалов путем рассылки бесплатных SMS-сообщений на указанный в настоящем пункте договора номер мобильного телефона Абонента: ☐ Да ☐ Нет
- рекламно-информационных материалов путем рассылки на указанный в настоящем пункте договора адрес электронной почты Абонента: ☐ Да ☐ Нет
- рекламно-информационных материалов путем рассылки по ЭДО: ☐ Да ☐ Нет

При невозможности доставки платежных документов указанным выше способом, согласованным способом и адресом доставки документов (счета, счета-фактуры, Акта и т.п.) считается способ доставки «На руки (получение платежных документов в офисе Оператора)».

3.3. Условия доступа к Услугам, а также иные условия оказания Услуг, указанные в Договоре и Приложениях к нему, выбранный Абонентом тарифный план, а также условия оферт, принятых Абонентом в порядке и на условиях, установленных Оператором, являются неотъемлемой частью Договора.
3.4. После заключения Договора Абоненту предоставляются Аутентификационные данные для доступа к сервису «Личный кабинет», размещенному на официальном сайте Оператора http://mgts.ru
Временный пароль для доступа в Личный кабинет Абоненту направляется на указанный Абонентом в настоящем пункте Договора адрес электронной почты:

Способ получения пароля	Параметры
По электронной почте	e-mail Абонента:_____

Правила использования сервиса «Личный кабинет» опубликованы на официальном сайте Оператора http://mgts.ru.
Абонент несет полную ответственность за конфиденциальность информации о логине и пароле для доступа в Личный кабинет, а также за все действия, совершаемые под Аутентификационными данными Абонента в Личном кабинете.
В случае обнаружения факта или возможности несанкционированного доступа к Личному кабинету, Абонент обязан незамедлительно сообщить об этом Оператору для экстренной блокировки возможности этого доступа.
Оператор не несет ответственность за ущерб любого рода, причиненный Абоненту из-за несанкционированного использования Личного кабинета.
Абонент выражает согласие на получение от Оператора рекламно-информационных материалов путем рассылки на указанный в настоящем пункте Договора адрес электронной почты Абонента: ☐ Да ☐ Нет

4. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ЗА УСЛУГИ

4.1. Абонент оплачивает Услуги по ценам (тарифам) действующим на момент оказания Услуг, Тарифы на Услуги, действующие при заключении настоящего Договора, указаны в Приложениях к Договору. Все цены (тарифы) приведены в рублях и не включают суммы любых сборов и налогов, которые действуют на день заключения Договора и которые могут быть введены в период действия Договора. Основанием для осуществления расчетов за Услуги являются данные, полученные с помощью оборудования, используемого Оператором, для учета объема оказанных Оператором Услуг.
4.2. Оплата Разовых услуг производится Абонентом в соответствии с тарифами Оператора, действующими на момент оказания Разовых услуг. Стоимость Разовых услуг, оказанных в расчетном периоде, включается в счет на оплату Услуг, который оплачивается Абонентом в соответствии с п. 4.6. настоящего Договора.
4.3. Расчетным периодом считается календарный месяц, когда были предоставлены Услуги, за которые выставлен счет.
4.4. Форма расчета за Услуги - безналичная. Оплата Услуг производится через банки или иные кредитные учреждения.
4.5. Ежемесячные (регулярные) начисления за Услуги начинают осуществляться Оператором с даты начала оказания Услуг, в соответствии с технологиями подключения данных Услуг, согласно Приложениям к Договору.
4.6. Оператор выставляет Абоненту (по выбору Абонента):

☐счета (в том числе счета с учетом сумм авансовых платежей) на оплату Услуг, которые оплачиваются Абонентом в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета.	☐платежные требования с акцептом без предварительного предъявления авансовых счетов, которые оплачиваются Абонентом в сроки, установленные действующим законодательством РФ для акцепта платежного требования.

4.7. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания полного расчетного месяца, Оператор выставляет Абоненту счет или платежное требование, счет-фактуру и оформляет Акт об оказанных в расчетном месяце Услугах Абоненту. В случае неполного расчетного месяца счета, счета-фактуры и Акты об оказанных Услугах выставляются (оформляются) за фактически оказанные Услуги, согласно действующим тарифам и на основании данных, полученных с помощью оборудования (АСР), используемого Оператором, для учета объёма оказанных Оператором Услуг Абоненту.
4.8. Счета-фактуры выставляются Оператором в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.9. Абонент оплачивает выставляемые Оператором счета в течение 20 (двадцати) дней с даты выставления счета Оператора.
4.10. Датой надлежащего исполнения Абонентом обязательств по оплате считается дата поступления всей суммы платежа на расчетный счет Оператора.
4.11. В период приостановления оказания Услуг по инициативе Абонента и/или в случае нарушения Абонентом условий Договора, и в иных случаях, предусмотренных условиями Договора и нормативными актами, Абонент производит оплату стоимости задействованных телекоммуникационных ресурсов/технических средств Оператора, необходимых для оказания Услуг, предусмотренных Приложениями к Договору, за все время приостановления оказания Услуг в соответствии с Тарифами Оператора.
4.12. В случае непоступления от Абонента оплаты за оказанные Услуги в полном объеме и в установленные настоящим Договором сроки, суммы задолженности взыскиваются в претензионно-исковом порядке Оператором либо третьим лицом, действующим от имени Оператора.
4.13. Направленные Абонентом замечания по счету и Акту об оказанных услугах не освобождают его от обязательства оплатить полную сумму счета, а в случае признания обоснованности таких замечаний Оператор производит соответствующую коррекцию суммы последующего подлежащего оплате Абонентом счета.
4.14. Оператор вправе выставлять Абоненту счета за оказываемые другими операторами связи услуги, за оказываемые Оператором и другими лицами информационно-справочные и сервисные услуги, на основании заключенных с указанными операторами связи и другими лицами договоров.
4.15. По обращению Абонента Оператор производит детализацию счета, заключающуюся в предоставлении дополнительной информации об оказанных Услугах.
4.16. Общая стоимость Услуг[1] (с учетом НДС), оказываемых Оператором Абоненту по настоящему Договору за период:
с « » 20 г. по « » 20 г. составляет руб. коп.
Сумма НДС подлежит оплате сверх стоимости услуг, указанных в Приложениях к Договору, по ставке в соответствии с

[1] Пункт заполняется в случае, если договор заключается в соответствии с федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

действующим законодательством РФ.
Абонент обязан самостоятельно отслеживать общую стоимость Услуг, оказанных по Договору, и в случае ее использования заранее сообщить об этом Оператору и инициировать процедуру по согласованию внесения соответствующих изменений в Договор или по расторжению Договора. При несоблюдении указанного условия Абонент оплачивает фактически оказанные услуги на основании выставленных Оператором счетов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Оператор и Абонент имеют права и обязанности в соответствии с Правилами оказания услуг связи.

5.1. Права Оператора.

5.1.1. Для выполнения условий Договора Оператор имеет право использовать собственную сеть связи, а также сеть связи других операторов, владеющих собственной или арендуемой сетью связи и имеющих необходимые лицензии на оказание услуг связи на территории РФ.

5.1.2. Оператор имеет право, при предоставлении Абоненту доступа к сети местной телефонной связи, обусловленного прохождением сигнала через ведомственную телефонную сеть третьего лица, требовать от Абонента письменного гарантийного обязательства на обслуживание телефонных номеров ведомственной телефонной сетью с указанием сроков обслуживания (либо с пометкой «бессрочно»).

5.1.3. Оператор имеет право для осуществления информационно-справочного обслуживания, в том числе для подготовки и распространения информации различными способами, в частности, на магнитных носителях и с использованием средств телекоммуникаций, включать в созданные Оператором базы данных следующие сведения об Абоненте: наименование (фирменное наименование Абонента), абонентские номера, указанные в Приложениях к Договору, и адреса установки оконечного оборудования, ставшие ему известными в силу исполнения Договора.

5.1.4. Оператор имеет право в целях исполнения настоящего Договора передавать третьим лицам, осуществляющим взыскание задолженности за оказанные Услуги или которым передано право требования такой задолженности, сведения об Абоненте для их обработки (систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, уничтожения), для осуществления третьими лицами абонентского и сервисного обслуживания, осуществления расчетов за оказанные Услуги, а также для ведения претензионно-исковой работы.

5.1.5. Оператор вправе вносить предложения по изменению Договора, подключению Абонентом новых Услуг путем размещения оферты на сайте Оператора http://mgts.ru или путем направления письменного уведомления Абоненту на бланках счетов или иными способами. Оператор вправе в размещённой оферте устанавливать порядок акцепта Абонентом оферты Оператора по изменению Договора, подключению новых (дополнительных) Услуг. Совершение Абонентом действий, предусмотренных в оферте, подтверждает заключение между Оператором и Абонентом дополнительного соглашения об изменении условий Договора.

5.1.6. Оператор вправе в процессе исполнения настоящего Договора изменять цены и тарифы, указанные в Приложениях к Договору, или вводить новые цены и тарифы на новые Услуги, о чем обязан через сайт Оператора http://mgts.ru известить Абонента не менее чем за 10 (десять) дней до изменения или введения новых цен и тарифов. Извещение Абонента об изменении цен и тарифов по выбору Оператора может направляться:
- письмом;
- по адресу электронной почты, указанному Абонентом в Договоре (п. 3.2) или письме;
- в Личный кабинет Абонента, размещенный на сайте Оператора.

5.1.7. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора посредством размещения уведомления на сайте Оператора. Указанное уведомление по выбору Оператора может направляться:
- письмом;
- по адресу электронной почты, указанному Абонентом в Договоре или письме;
- в личный кабинет Абонента, размещенный на сайте Оператора;
- коротким текстовым сообщением на номер телефона контактного лица или иного лица, указанного Абонентом.

5.1.8. Оператор имеет право на полное или частичное приостановление оказания Услуг, связанное с заменой оборудования собственной сети связи Оператора, программного обеспечения или проведением других работ для поддержания работоспособности и развития собственной сети связи, оповестив об этом Абонента не менее чем за сутки.

5.1.9. В случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием Услуг и установленных ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи, иными нормативными правовыми актами, настоящим Договором, Оператор, уведомив Абонента, имеет право приостановить оказание Услуг Абоненту до устранения Абонентом нарушения. Такое приостановление в предоставлении Услуг не будут рассматриваться как перерывы в предоставлении Услуг и не подлежит какой-либо компенсации со стороны Оператора. Приостановление в предоставлении Услуг не освобождает Абонента от оплаты ежемесячных фиксированных платежей (абонентская, арендная плата и иные платежи) за все время приостановления предоставления услуг. Стоимость услуги за обратное включение взимается в соответствии с действующими тарифами Оператора.

5.1.10. В случае невыполнения Абонентом п. 5.3.9. и применения к Оператору санкций за непредставление или несвоевременное предоставление Оператором, уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, информации в порядке, предусмотренном Правилами взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 августа 2005 г. № 538, Оператор имеет право предъявления к Абоненту обратного требования (регресса) об уплате суммы санкций, примененных к Оператору, а Абонент обязан уплатить указанную сумму в течение 10 (десяти) календарных дней после получения от Оператора данного требования и счета.

5.1.11. При проведении идентификации Абонента, его представителей, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, при обновлении информации о них, Оператор вправе требовать представления Абонентом, его представителем и получать от Абонента, его представителя документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами РФ.

5.2. Обязанности Оператора

5.2.1. Соблюдать установленные Оператором сроки и порядок устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами.
5.2.2. Оператор обязуется по заявлению/обращению Абонента устранять возникшие по вине Оператора неисправности, препятствующие пользованию услугой доступа к сети Интернет, «Цифровое ТВ», с использованием технологий ADSL, PON, FTTB или радиоканала, доступа к услугам подвижной радиотелефонной связи в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения заявления от Абонента.
5.2.3. При поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого запроса направить Абоненту запрос с требованием подтвердить соответствие персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в Договоре, с указанием даты прекращения оказания Услуг в случае неподтверждения соответствия персональных данных одним или несколькими из следующих способов:
- путем отправки сообщения с использованием справочно-информационной службы Оператора, в том числе автоинформатора;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе путем отправки сообщения по электронной почте (при наличии адреса) либо путем отправки уведомления с использованием системы самообслуживания Оператора, через которую Абонентом осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах телефонной связи и о расчетах с Оператором, а также к иной информации (личный кабинет).
5.2.4. Повторно информировать Абонента о сроках прекращения оказания услуг связи в случае неподтверждения соответствия персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в Договоре, не позднее чем за 3 (трое) суток до прекращения оказания услуг связи.
5.2.5. Обеспечить для Абонента возможность подтверждения соответствия персональных данных фактического пользователя сведениям, заявленным в Договоре, путем представления Оператору документа, удостоверяющего личность, а также использования одного из предоставляемых Оператором способов (при их наличии), проинформировав Абонента о таких способах при направлении ему запроса либо указав в запросе электронный адрес страницы сайта Оператора связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой размещена информация о таких способах.
5.2.6. Осуществлять проверку достоверности сведений об Абоненте и сведений о пользователях услугами подвижной радиотелефонной связи в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
5.2.7. Приостановить оказание услуг связи в порядке, установленном действующим законодательством, в случае неподтверждения достоверности сведений об Абоненте, сведений о пользователях услугами связи, представленных Абонентом/лицом, действующим от имени Абонента.
5.2.8. Прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение 15 (пятнадцати) суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в Договоре, а также в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.

5.3. Права и Обязанности Абонента
5.3.1. Абонент вправе в установленном настоящим Договором порядке изменять используемый перечень Услуг, Тарифный план.
5.3.2. Абонент обязан выполнять все технические условия, выдаваемые Оператором, связанные с организацией и оказанием Услуг по Договору.
5.3.3. Абонент обязан обеспечить доступ персонала Оператора в Помещения Абонента для проведения соответствующих работ, необходимых для оказания Услуг.
5.3.4. Абонент обязан получить и передать Оператору необходимое разрешение от собственника здания, в котором расположены Помещения Абонента на выполнение Оператором работ по прокладке кабеля, строительству телефонной канализации или закладных конструкций (в зависимости от того, какие работы необходимо выполнить Оператору для начала оказания Услуг связи) до начала выполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором.
5.3.5. Решение всех организационных вопросов, связанных с привлечением Абонентом поставщика оборудования, в том числе доставка оборудования для тестирования, является обязанностью Абонента, за исключением случаев, когда поставка оборудования осуществлена по соглашению Сторон Оператором.
5.3.6. В случае необходимости для оказания Услуг Абонент обязан разместить в Помещениях Абонента Оборудование, с подписанием соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, а также за свой счет обеспечить его сохранность и соблюдение требований Оператора к его эксплуатации, указанных в Приложениях к Договору и/или технических условиях, выдаваемых Оператором. Абонент обязуется обеспечить необходимое количество трехполюсных розеток электропитания напряжением 220 вольт с защитным заземлением для подключения к ним Оборудования.
5.3.7. Абонент не приобретает вещных прав на Оборудование, устанавливаемое Оператором в Помещениях Абонента, и исключительных прав на лицензионное программное обеспечение в рамках оказания Услуг. Абонент несет имущественную ответственность за сохранность Оборудования, а также обязуется не нарушать и не создавать условий для нарушения прав собственности Оператора на Оборудование и исключительных прав правообладателя на программное обеспечение.
5.3.8. Абонент обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, подтверждающий организацию предоставления доступа к Услугам, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Абонентом экземпляров Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, подписанных Оператором. В случае не подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования, Абонент в течение того же срока (5 (пяти) рабочих дней) должен предоставить Оператору письменное обоснование в отказе от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования. В случае непредоставления письменного обоснования, услуги по организации доступа к Услугам считаются оказанными и принятыми с даты, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования. При этом Оператор имеет право потребовать от Абонента уплаты абонентской платы и иных платежей за Услуги, либо приостановить оказание Услуг и потребовать оплаты Абонентом фактически оказанных Услуг.
5.3.9. Абонент обязан по форме, представленной в Приложении «Форма списка лиц, использующих (оконечное) оборудование Абонента»:
5.3.9.1. предоставить Оператору в течение 15 дней со дня заключения настоящего Договора достоверные сведения о лицах, использующих оборудование Абонента, содержащие фамилии, имена, отчества (при наличии), даты рождения, реквизиты

документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, или код подразделения);
5.3.9.2. предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении - в случае смены лиц, использующих оборудование Абонента.
5.3.10. Абонент обязан в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставлять Оператору информацию, необходимую для исполнения требований указанного закона, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, учредителях и Бенефициарных владельцах.
5.3.11. Абонент обязан ежемесячно подписывать Акты об оказанных услугах в случае отсутствия обоснованных претензий к их качеству, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Абонентом экземпляров Акта об оказанных услугах, подписанных Оператором. В случае не подписания Акта об оказанных услугах, Абонент в тот же срок (5 (пять) рабочих дней) должен предоставить Оператору письменное обоснование в отказе от подписания такого Акта. В случае непредоставления письменного обоснования, Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Абонентом с даты, указанной в Акте об оказанных услугах.
5.3.12. Абонент не вправе использовать оборудование, подключенное к сети Оператора, для каких-либо незаконных целей, не получать Услуги незаконным способом и не допускать использование пользовательского(оконечного) оборудования/средств связи, не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям и не отвечающих техническим условиям Оператора. Не допускать изменения, каких-либо настроек Оборудования/ программного обеспечения Оборудования или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе, а также получение несанкционированного доступа к Оборудованию и сети связи Оператора.
5.3.13. Абонент не вправе использовать без согласования с Оператором сеть связи Оператора для пропуска исходящего трафика от иных, помимо Оператора, операторов и сетей связи.
5.3.14. Абонент не вправе использовать Оборудование/Услуги для оказания услуг связи третьим лицам. Использовать Оборудование/Услуги исключительно для внутрипроизводственных и иных нужд, не связанных с получением дохода от Услуг.
5.3.15. Абонент не вправе без предварительного письменного согласия Оператора уступать третьим лицам права требования к Оператору, вытекающие из настоящего Договора. Отсутствие предварительного письменного согласия Оператора на уступку права требования влечет ее недействительность.
5.3.16. Абонент обязан нести расходы по любому изменению места оказания Услуг и замене Оборудования, установленного Оператором
5.3.17. Абонент обязан обеспечить сохранность предоставленных ему Аутентификационных данных (пароли, коды, другие идентификаторы, которые могут использоваться Абонентом по соглашению с Оператором, в рамках исполнения Договора). Действия, совершенные с использованием Аутентификационных данных, предоставленных Абоненту в ходе исполнения Договора, признаются действиями, совершенными Абонентом лично или его уполномоченным представителем от имени и в интересах Абонента.
5.3.18. Абонент обязан своевременно и полностью оплачивать все Услуги, оказанные Абоненту в соответствии с условиями Договора и Приложений к нему.
5.3.19. Абонент обязан сообщать Оператору в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней, о прекращении своего права владения и (или) пользования Помещением Абонента, а также достоверные сведения об изменении наименования (фирменного наименования), места нахождения, основного государственного регистрационного номера, индивидуального номера налогоплательщика - для юридического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность (сведения о наименовании документа, серии и номере, дате выдачи, наименовании органа, выдавшего документ, или коде подразделения), и документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя в срок не превышающий 60 дней со дня изменения указанных сведений . Абонент обязан письменно сообщать Оператору об указанных изменениях с приложением документов, подтверждающих изменение данных Абонента, а также других сведений, используемых Оператором в целях настоящего Договора.
5.3.20. Абонент обязан нести обязательства по оплате Услуг (в том числе услуг телефонной связи), оказанных до момента получения Оператором уведомления о прекращении у Абонента права владения и (или) пользования телефонизированным помещением.
5.3.21. Абонент не вправе совершать действия, заведомо направленные на нарушение нормального функционирования Оборудования, обязан не допускать изменения каких-либо настроек и программного обеспечения Оборудования, используемого для оказания Услуг. Абонент не имеет права никоим образом модифицировать Оборудование, производить какое - либо техническое обслуживание и ремонт Оборудования в течение срока действия Договора.
5.3.22. Абонент обязан не допускать использование Оборудования, оказываемых в рамках Договора Услуг пользователями сети Абонента, не прошедшими идентификацию (авторизацию) в установленном действующим законодательством РФ порядке в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей" от 5 мая 2014 года № 97-ФЗ.
5.3.23. Абонент обязан не распространять, не продавать и не передавать третьим лицам предоставляемые Абоненту по Договору Услуги без предварительного письменного согласия Оператора.
5.3.24. Абонент имеет право использовать Оборудование/оказываемые в рамках Договора Услуги в целях организации беспроводного радиодоступа к телекоммуникационной сети связи Оператора с использованием технологии Wi-Fi для своих пользователей /клиентов с предварительным письменным уведомлением об этом Оператора за 10 (десять) рабочих дней.
В случае необходимости услуги по организации и предоставлению Абоненту услуг связи по технологии Wi-Fi по запросу Абонента работы по организации и подключению выполняются силами Оператора на основании заключенного сторонами Дополнительного соглашения к Договору.
5.3.25. При поступлении запроса от Оператора с требованием подтвердить соответствие персональных данных Абонента/фактического пользователя сведениям, заявленным в Договоре, Абонент обязан осуществить подтверждение персональных данных путем представления Оператору документа, удостоверяющего личность, или одним из следующих предоставляемых Оператором способов:
- путем направления Оператору электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо при осуществлении доступа к системе самообслуживания Оператора, через которую Абонентом

осуществляется доступ к сведениям об оказываемых ему услугах телефонной связи и о расчетах с оператором связи, а также к иной информации (личный кабинет), с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

- с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" при наличии подтвержденной учетной записи в системе.

5.3.26. Абонент не вправе допускать самовольной установки (перестановки) Оборудования Оператора, задействованного в оказании Услуг.

5.3.27. Абонент не вправе использовать телефонный номер/абонентские(соединительные) линии связи/ уникальные коды идентификации/Услуги без дополнительного письменного согласования с Оператором:

- для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок сообщений, установки оборудования для организации Автоматизированных центров (если организация и функционирование таких Автоматизированных центров причиняет вред Оператору, другим Абонентам и/или третьим лицам), установки шлюзов для доступа к сети электросвязи и Интернет-телефонии, организации доступа с сети связи общего пользования к модемным пулам, узлам передачи данных и телематических служб, карточным платформам, массовой генерации трафика и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности Оборудования и устройств связи Оператора и ущербу Оператора или третьих лиц. Абонент также не вправе использовать сеть связи Оператора для пропуска трафика от иных операторов связи.
- для получения дохода посредством Услуг с применением несанкционированных Оператором действий, незаконных действий или посредством злоупотребления предоставленным правом получения Услуг.

5.3.28. Абонент не вправе совершать любые действия (DoS-атаки, генерация паразитного трафика и т.п.), которые могут привести к нарушению функционирования сети и сетевых ресурсов, как Оператора, так и иных участников сети.

5.3.29. Абонент вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения информации/получения уведомления Оператора об изменении условий Договора, в том числе об изменении цен и тарифов на Услуги, отказаться от принятия изменений, направив письменное уведомление Оператору связи. Указанные изменения считаются вступившими в силу, а соответствующее Приложение измененным по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Абонентом письменного уведомления Оператора/ с даты размещения информации при условии неполучения Оператором письменного отказа Абонента от принятия изменений в установленный срок. В случае отказа Абонента от принятия изменений соответствующее Приложение на Услуги считаются расторгнутыми по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения Абонентом уведомления Оператора, что не освобождает Абонента от оплаты Оператору задолженности и неустоек по Договору.

5.3.30. Абонент обязан предоставить беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Оператора (сотрудникам, подрядчикам, агентам и т.п.) в целях установки Оборудования Оператора и/или оказания Услуг, а также ограничить доступ посторонних лиц в помещения, которых будет устанавливаться Оборудование Оператора и/или оказываться Услуги.

5.3.31. Абонент согласен с тем, что принимает на себя все расходы, связанные с любым изменением места установки Оборудования Оператора и местом оказания Услуг.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг Оператором, Абонент предъявляет Оператору, предоставляющему Услуги, письменную претензию. Письменная претензия подлежит регистрации в день её получения Оператором.

6.2. Оператор обязан рассмотреть претензию, предъявленную в письменной форме, не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня её регистрации. О результатах рассмотрения претензии Оператор сообщает Абоненту в письменной форме.

6.3. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в срок, установленный для ее рассмотрения, Абонент вправе предъявить иск в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. ☐ Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе и в части взаиморасчетов.

☐ Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами, и действует по _____ года включительно, или до исчерпания суммы, указанной в пункте 4.16 настоящего договора, вне зависимости от срока оказания Услуг, установленного в соответствующем Приложении.

7.2. В случае сдачи Абонентом телефонизированного помещения в аренду (субаренду) на основании его заявления действие Договора об оказании услуг связи может быть приостановлено на срок действия договора аренды (субаренды). В этом случае по заявлению арендатора телефонизированного помещения с ним может быть заключен Договор об оказании услуг связи на срок действия договора аренды (субаренды).

7.3. По заявлению Абонента после окончания срока аренды (субаренды) возобновление оказания ему Услуг связи производится без взимания платы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Оператор и Абонент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами оказания услуг связи и настоящим Договором.

8.2. Оператор не несет ответственности за отсутствие возможности оказывать Услуги Абоненту, в случае, если при оказании Услуг используется телефонная сеть (оборудование связи), находящаяся в собственности третьего лица и имеющая выход на сеть Оператора, при нарушении собственником указанной телефонной сети (Оборудования связи) обязательств по обеспечению обслуживания пользовательского (оконечного) Оборудования Абонента.

8.3. Уведомив Абонента, Оператор имеет право приостановить оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, установленных ФЗ «О связи», Правилами оказания услуг связи и настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг, определённых условиями настоящего Договора, нарушения Абонентом правил эксплуатации пользовательского (оконечного) Оборудования, содержания абонентской линии и оборудования сети электросвязи, находящегося в телефонизированном помещении, использования на сети оконечного(пользовательского) оборудования/средств связи, не имеющих документа о подтверждении соответствия установленным требованиям, до устранения указанных нарушений.

8.4. Оператор имеет право незамедлительно приостановить доступ Абонента к сети электросвязи путем временного отключения Оборудования/Абонентского оборудования в случае использования без предварительного согласования с Оператором абонентских (соединительных) линий/телефонных номеров/ уникальных кодов идентификации для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок (под массовой рассылкой понимается рассылка сообщений не менее, чем 100 (ста) получателям), установки шлюзов (или устройств) для доступа в сети подвижной и/или фиксированной связи, интернет-телефонии и других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи, а также ущербу Оператора или третьих лиц и создающих пиковую экстремальную нагрузку на выделенные абонентские и серийные номера до устранения вышеперечисленных нарушений.
8.5. Со дня приостановления оказания Услуг до момента возобновления Абонент обязуется оплачивать в соответствии с п.п. 4.11. Договора резервирование за ним телекоммуникационных ресурсов в размере стоимости услуг и других ежемесячных (регулярных) платежей, предусмотренных Приложениями к Договору.
8.6. В случае временного отключения Оператором Оборудования от сети связи за несвоевременную оплату услуг телефонной связи, Абонент оплачивает Оператору включение Оборудования в соответствии с действующими тарифами Оператора.
8.7. Абонент обязуется компенсировать убытки Оператора, связанные с приостановлением оказания услуг местной телефонной связи по вине Абонента. Размер убытков рассчитывается как ежемесячная стоимость по оказанию услуг по предоставлению в постоянное пользование абонентской линии, деленная на 30 (тридцать) и умноженная на количество дней приостановления услуг местной телефонной связи. Абонент обязан компенсировать указанные убытки по предъявлению письменного требования Оператора.
8.8. После устранения Абонентом нарушений п.8.3. и п.8.4. и компенсации убытков Оператора, возобновление оказания Услуг производится в срок до трёх рабочих дней.
8.9. В случае если допущенные нарушения не будут устранены Абонентом в течение 6 (шести) месяцев с даты получения Абонентом письменного уведомления о намерении приостановить оказание Услуг связи, Оператор вправе использовать выделенные в соответствии с Договором телекоммуникационные ресурсы для оказания услуг связи третьему лицу.
8.10. Оператор не несет ответственности за сбои программного обеспечения и оборудования, если они не являются собственностью Оператора и/или не находятся на обслуживании Оператора.
8.11. В случае нарушения Абонентом запрета на совершение уступки права требования третьим лицам без предварительного письменного согласия Оператора, установленного пунктом 5.3.15. настоящего Договора, Абонент обязан возместить Оператору причиненные данной уступкой убытки, а также уплатить штраф в размере суммы уступленного права. Убытки возмещаются в полном объеме сверх суммы штрафа, подлежащего оплате.
8.12. Абонент несет всю ответственность за использование Оборудования /Услуг, предоставляемых Оператором по Договору, и обеспечивает за свой счет защиту Оператора от любых претензий и исков третьих лиц и контролирующих органов, связанных с использованием Оборудования/Услуг Абонентом. Абонент обязуется компенсировать в полном объеме любые понесенные Оператором убытки и расходы, связанные с использованием Абонентом Услуг, в том числе и в случаях нарушения Абонентом условий Договора и действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае нарушения Абонентом условий, установленных пунктом 5.3 настоящего Договора, Абонент обязан уплатить Оператору штраф в размере 10.000 (Десять тысяч рублей) за каждый факт/ случай нарушения, установленный Оператором и/или уполномоченными государственными органами.
8.13. Оператор ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за возможные перерывы в оказании Услуг вне зоны своей ответственности.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение Договора, заключенного в письменной форме (в том числе в части изменения перечня оказываемых услуг, тарифного плана, смены способа доставки счета) осуществляются путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами, либо путем совершения Абонентом конклюдентных действий, перечень и порядок осуществления которых определяется Оператором, либо иным способом, предусмотренным действующим законодательством для письменной формы договоров.
9.1.1. Договор может быть изменен:
- по соглашению Сторон;
- по письменному извещению Абонента Оператором в случае замены абонентского(их) номера(ов) в связи с вводом в эксплуатацию новых автоматических телефонных станций, реконструкцией местных телефонных сетей и проведением других технических мероприятий.
9.1.2. По заявлению Абонента, в случае:
- реорганизации Абонента;
- изменения объема или (и) вида Услуг.
9.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора в случае неисполнения Абонентом положений п. 5.3.18. настоящего Договора в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента получения счета на оплату услуги по предоставлению доступа к Услугам связи;
- в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Оператора в случае неустранения нарушений, указанных в п. 8.3. настоящего Договора, в течение шести месяцев со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание Услуг.
- по письменному заявлению Абонента. Абонент вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора, произведя все расчеты с Оператором и подав соответствующее заявление в срок, не менее чем за 7 (семь) рабочих дней.
9.3. Действие Договора прекращается в случае прекращения у Абонента права владения и пользования помещением, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование.
9.4. Абонент при расторжении Договора в течение 5 (пяти) дней обязуется вернуть Оператору Оборудование, переданное по Акту сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования в исправном состоянии.
9.5. Абонент обязан в случае невозврата или неисправности возвращаемого Оборудования, либо утери Оборудования, возместить Оператору стоимость Оборудования, указанную в Акте сдачи-приемки выполненных работ и движения оборудования на основании выставленного Оператором счета.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае необходимости передачи конфиденциальной информации и (или) персональных данных, стороны примут все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации и (или) персональных данных, связанных с Договором в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне» и Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Условия настоящего пункта Договора остаются в силе в течение трех лет после прекращения действия Договора по любому основанию.

За нарушение положений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Стороны несут ответственность в полном объёме согласно законодательству Российской Федерации.

10.2. Приложения, которые применяются к Договору, определяются набором Услуг, оказание которых предусмотрено Договором для Абонента по заявлению Абонента, в связи с чем допускается отсутствие отдельных номеров Приложений, по которым услуги Абонентом не заказаны. Как неотъемлемая часть настоящего Договора рассматриваются Приложения к Договору подписанные обеими Сторонами.

10.3. Настоящий Договор и документы первичного бухгалтерского учета (включая, но не ограничиваясь, акты, счета, счета-фактуры, УПД) в рамках настоящего Договора могут подписываться с помощью средств электронно-цифровой подписи, при этом подписанные таким образом документы имеют равную юридическую силу с документами, подписанными без использования таких средств.

10.4. По вопросам, не урегулированным условиями настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться Федеральным законом «О связи», Правилами оказания услуг связи и другими законодательными актами Российской Федерации.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. Идентификация пользователя услугами связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сети Абонента) и используемого им оконечного оборудования осуществляется средствами Оператора путем определения уникального идентификатора оборудования сетей передачи данных и отправки SMS сообщения на абонентский номер пользователя сети Абонента с кодом доступа к телекоммуникационной сети Оператора, с использованием которого пользователь получает Услуги.

10.7. Получить подробную информацию об условиях оказания Услуг Абонент может, обратившись в Центр клиентского сервиса по номеру +7 (495) 700-70-70, в Центры Продаж и Обслуживания, а также на сайт Оператора http://mgts.ru .

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

_____

_____

_____

12. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Оператора

_____
(подпись)

_____
(Ф.И.О.)

_____
(должность)

на основании _____

От имени Абонента

с правилами и условиями оказания услуг связи ПАО МГТС ознакомлен и обязуется их соблюдать

_____
(подпись)

_____
(Ф.И.О.)

_____
(должность)

на основании _____